

[28-1] [시정(회수), 시정, 통보] 사항

1. 제 목 : 상수도 원인자부담금 정산 업무 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

가. 계획급수량 변경에 따른 상수도 원인자부담금 정산에 관한 사항

○○지역본부 田田田田사업본부(이하 ‘사업본부’라 한다)에서는 2014. 11월 田田시와 田田ㄱㄱ, 田田ㄴㄴ 공공주택지구의 「상수도 원인자부담금 납부에 관한 협약서」를 각각 체결하고 [표 1]과 같이 상수도 원인자부담금을 납부하였다.

[표 1] 상수도 원인자부담금 납부 내역

구분	급수인구	급수원단위(일최대)	계획1일 최대급수량	원인자부담금	비고(부담금 단가)
田田ㄱㄱ	31,273인	419L/인·일	13,726톤/일 ⁶⁶⁾	4,242,157천 원	309,060원/톤
田田ㄴㄴ	34,453인	421L/인·일	14,504톤/일 ⁶⁷⁾	4,482,606천 원	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

「田田시 상수도 원인자부담금 산정·징수 등에 관한 조례」 별표 1(원인자부담금 산정기준)에 따르면 ‘부과대상 사업의 수돗물 사용량’은 해당 사업의 사업계획서

66) 田田ㄱㄱ 보금자리주택지구 지구계획 변경 승인(국토해양부 고시 제2013-**호(2013. 2. 7.)) 기준

67) 田田ㄴㄴ 보금자리주택지구 지구계획 변경 승인(국토해양부 고시 제2012-***호(2012. 4. 17.)) 기준

또는 설계서를 기초로 산정한 인원예 준공 예정 연도의 1인당 1일 최대급수량을
 곱하여 산정하며, 신규 택지개발사업 및 대지조성사업은 지구지정 및 개발계획
 승인 시 용수수요량 기준을 적용토록 규정하고 있다.

아울러, 상기 원인자부담금 납부 협약서 제5조 제4항에서는 최종 지구계획
 승인서의 수용인구 및 계획급수량을 반영하여 사업 준공 시 원인자부담금에 대해
 정산 처리한다고 규정하고 있다.

따라서 상수도 원인자부담금 부과 기준이 되는 계획급수량은 당해 사업계획에
 따른 수용인구 및 수도정비기본계획상 1인당 1일 최대급수량(이하 ‘급수 원단위’라
 한다)을 고려하여 산정하여야 하며,

수도정비기본계획 등이 변경되어 계획급수량에 변동이 있을 경우 이를 조속히
 지구계획 승인서에 반영하여 원인자부담금 정산에 차질이 없도록 하여야 한다.

그런데도 위 사업본부에서는 2016. 1. 8. 日日시 수도정비기본계획이 변경
 고시⁶⁸⁾되어 日日**지구의 준공연도(2016년) 급수 원단위가 407ℓ/인·일로 감
 소하였는데도 이를 최종 지구계획 승인서⁶⁹⁾에 반영하지 않았으며,

급수인구 감소분만 반영된 최종 지구계획 승인서를 근거로 2016. 10. 31. 원인자
 부담금 정산을 요청하여 2017. 1. 10. 日日시로부터 7,108천 원을 환급받았다.

68) 日日시 수도정비기본계획(변경) 고시(日日시 고시 제2016-7호(2016. 1. 8.))

구분		목표연도		비고
		2015년	2020년	
기정	日日시 수도정비기본계획(2010)	421L/인·일	426L/인·일	급수량 원단위 (일최대)
변경	日日시 수도정비기본계획(2016)	408L/인·일	403L/인·일	

69) 日日** 공공주택지구 지정변경 및 지구계획 변경 승인(국토교통부고시 제2016-***호(2016. 8. 16.))

[표 2] 日日ㄱㄱ 상수도 원인자부담금 정산 내역

구분	급수인구	급수원단위(일최대)	계획1일 최대급수량	원인자부담금	비고
부담금 협약 時	31,273인	419L/인·일	13,726톤/일	4,242,157천 원	
정산 時	31,159인	419L/인·일	13,703톤/일	4,235,049천 원	
차이	감 114인	-	감 23톤/일	감 7,108천 원	

자료 : ◎◎지역본부 제출자료 재구성

또한, 日日ㄴㄴ지구의 경우 2018. 12. 31. 사업준공 예정⁷⁰⁾임에도 감사일 현재 까지 변경된 계획급수량을 지구계획에 반영하지 않고 있다.

그 결과, 계획급수량 감소에 따른 日日ㄱㄱ지구 상수도 원인자부담금 116백만 원을 환급받지 못하였으며, 日日ㄴㄴ지구 원인자부담금 221백만 원을 환급받지 못할 우려가 있다.

[표 3] 상수도 원인자부담금 환급액

구분	급수인구	급수원단위 (일최대)	계획1일 최대급수량	원인자부담금	비고
日日 ㄱㄱ	정산 時	31,159인	419L/인·일	13,703톤/일	4,235,049천 원
	재정산(안)	31,159인	407L/인·일 ⁷¹⁾	13,329톤/일	4,119,461천 원
	차이	-	감 12L/인·일	감 374톤/일	감 115,588천 원
日日 ㄴㄴ	부담금 협약 時	34,453인	421L/인·일	14,504톤/일	4,482,606천 원
	정산(안)	34,046인	405L/인·일 ⁶⁾	13,789톤/일	4,261,628천 원
	차이	감 407인	감 16L/인·일	감 715톤/일	감 220,978천 원

자료 : ◎◎지역본부 제출자료 재구성

70) 감사일 현재 단계 구분 및 사업기간 변경을 위한 지구계획변경 승인 신청 예정으로 단독공동주택 등이 포함된 1단계 구역은 2018.12. 31. 준공 예정임

71) 日日시 수도정비기본계획(2016)의 목표연도 급수원단위를 기초로 준공예정연도(日日ㄱㄱ: 2016년/日日ㄴㄴ: 2018년)에 해당하는 값을 직선보간법으로 산정

나. 계획오수량 변경에 따른 하수도 원인자부담금 정산에 관한 사항

위 사업본부에서는 2012. 12. 11. ㉠시와 ㉠㉠㉠ 공공주택지구 조성사업과 관련하여 「㉠시 공공하수도 원인자부담금 협약서」를 체결하고, [표 4]와 같이 하수도 원인자부담금을 납부하였다.

[표 4] ㉠㉠㉠ 하수도원인자부담금 납부 내역

구분 (용량 Q)	전체 사업비 (A)	㉠㉠㉠			비고
		계획오수량 (B)	사업비 분담비율 (C=B/Q)	원인자부담금 (D=A×C)	
**공공하수처리시설 (68,000m³/일)	136,473백만 원	11,382m³/일 (330L/인·일)	16.7382%	22,843백만 원	(1차) 3,133백만 원('12. 12. 27.)
차집관거시설 (50,684m³)	352백만 원		22.4568%	79백만 원	(2차) 8,668백만 원('13. 12. 24.) (3차) 4,720백만 원('14. 5. 30.)
슬러지처리시설 (100,000m³/일)	20,000백만 원		11.3820%	2,276백만 원	(4차) 8,677백만 원('15. 6. 29.)
합계				25,198백만 원	

자료 : ㉠㉠지역본부 제출자료 재구성

상기 하수도 원인자부담금 협약서 제5조에 따르면 우리 공사가 부담하여야 할 사업비는 각각의 하수도시설 용량에서 ㉠㉠㉠지구 하수량이 차지하는 비율에 따라 분담하되, 추후 ㉠㉠시의 하수도정비기본계획 변경으로 하수처리장 건설용량 및 하수량이 변경되는 경우 변경된 건설용량 및 하수량을 기준으로 분담률을 재산정하며,

제7조에 따라 상기 하수도시설의 건설공사가 각각 준공한 즉시 원인자 부담금을 정산하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 하수도정비기본계획이 변경될 경우 하수량의 변동 여부를 확인하여 이를 조속히 사업계획에 반영하고, 사업비 부담률을 재산정해 원인자부담금 정산에 차질이 없도록 하여야 한다.

그런데도 위 사업본부에서는 2018. 5. 1. 日日시 하수도정비기본계획이 변경 공고⁷²⁾되어 日日ㄴㄴ지구 준공연도(2018년)의 오수 원단위가 312ℓ/인·일(지하수 10% 포함)⁷³⁾로 감소하였는에도, 사업준공(2018. 12. 31.)이 도래한 감사일 현재까지 변경된 하수량을 사업계획에 반영하지 않고 있다.

[표 5] 日日ㄴㄴ 계획오수량 재산정 내역

구분	부담금 협약 時(A)	현재(C)	차이(C-A)	비고
세대수	13,069호	13,192호	증 123호	
처리인구	34,453인	34,046인	감 407인	
오수원단위(일최대)	330L/인·일	312L/인·일	감 18L/인·일	
계획오수량	11,382톤/일	10,623톤/일	감 759톤/일	

자료 : 日日지역본부 제출자료 재구성

또한, 2018. 5. 28. 日日시의 슬러지 처리시설 건설비용 정산 요청에 대하여 변경된 하수량을 반영하지 않은 채 당초 사업비 부담률에 따라 [표 6]과 같이 추가 부담금 569,500천 원을 2018. 6. 21. 납부하였다.

72) 日日시 하수도정비 기본계획수립(변경) 공고(日日시 공고 제2018-1017호(2018. 5. 1.))
(日日시 하수도정비 기본계획 변경 승인(****환경청 000000과-3266호(2017. 3. 28.))

구분		목표연도		비고
		2015년	2020년	
기정	日日시 하수도정비기본계획(2011)	330L/인·일	330L/인·일	오수량 원단위 (일최대, 지하수포함)
변경	日日시 하수도정비기본계획(2017)	-	319L/인·일	

73) 日日시 하수도정비기본계획(2017)의 기준년도(2014년) 오수 원단위(297L/인·일)와 2020년도 급수원단위를 기초로 준공예정연도(2018년)에 해당하는 값을 직선보간법으로 산정

[표 6] ㉡㉡㉡ 슬러지 처리시설 건설비용 정산 내역

구분 (용량 Q)	전체 사업비(A)		日日L L				비고
	당초	변경	사업비 분담비율 (C)	원인자부담금(D=A×C)			
				당초	변경	증감	
슬러지처리시설 (100,000㎥/일)	200억 원	250억 원	11.382%	2,276,000천 원	2,845,500천 원	증 569,500천 원	

자료 : ㉡㉡지역본부 제출자료 재구성

그 결과, [표 7]과 같이 슬러지 처리시설 건설비용 190백만 원을 과다 납부하는 등 하수도 원인자부담금 1,720백만 원을 환급받지 못할 우려가 있다.

[표 7] ㉡㉡㉡ 하수도원인자부담금 정산(안)

구분 (용량 Q)	전체 사업비 (A)	하수도원인자부담금 재산정액			원인자부담금 기 납부액(E)	차이 (D-E)
		계획오수량 (B)	사업비 분담비율 (C=B/Q)	원인자부담금 (D=A×C)		
**공공하수처리시설 (68,000m³/일)	136,473백만 원		15.6220%	21,319,000천 원	22,843,000천 원	감 1,524,000천 원
차집관거시설 (50,684m³)	352백만 원	10,623m³/일 (312L/인·일)	20.9593%	73,000천 원	79,000천 원	감 6,000천 원
슬러지처리시설 (100,000m³/일)	25,000백만 원		10.6230%	2,655,750천 원	2,845,500천 원	감 189,750천 원
합계				24,047,750천 원	25,767,500천 원	감 1,719,750천 원

자료 : ㉡㉡지역본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

㉡㉡지역본부장은

① 수도(하수도)정비기본계획 변경에 따른 계획급수(오수)량 변동 사항을 ㉠㉠㉡지구 지구계획에 조속히 반영하시고(시정),

② 원인자부담금 납부 협약에 의거 ㉠㉠㉡지구 상수도 원인자부담금 221백만 원 및 하수도 원인자부담금 1,720백만 원을 회수하시기 바라며(시정(회수)),

③ 과소 정산된 ㉠㉠㉢지구 상수도 원인자부담금 116백만 원의 회수 방안을 강구하시기 바랍니다(통보).

[28-2] [경고2] 사항

1. 제 목 : 상하수도 원인자부담금 정산 업무 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○지역본부 田田田田사업본부 OOOO1부 토목3급 hhh
○○지역본부 田田田田사업본부 OOOO2부 도시계획3급 iii
4. 내 용 :

위 관련자 토목3급 hhh은 2017. 1. 31.부터 감사일 현재까지 ○○지역본부 田田田田사업본부(이하 ‘사업본부’라 한다) OOOO1부에 근무하면서 田田田田 공공주택지구 인·허가 등 개발업무를 담당하고 있으며, 위 관련자 도시계획3급 iii는 2016. 2. 1.부터 감사일 현재까지 같은 본부 OOOO2부에 근무하면서 田田田田 공공주택지구의 개발업무를 담당하고 있다.

가. 계획급수량 변경에 따른 상수도 원인자부담금 정산에 관한 사항

위 본부에서는 2014. 11월 田田田田시와 田田田田, 田田田田 공공주택지구의 「상수도 원인자부담금 납부에 관한 협약서」를 각각 체결하고 [표 1]과 같이 상수도 원인자부담금을 납부하였다.

[표 1] 상수도 원인자부담금 납부 내역

구분	급수인구	급수원단위(일최대)	계획1일 최대급수량	원인자부담금	비고(부담금 단가)
田田田田	31,273인	419L/인·일	13,726톤/일 ⁷⁴⁾	4,242,157천 원	309,060원/톤
田田田田	34,453인	421L/인·일	14,504톤/일 ⁷⁵⁾	4,482,606천 원	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

「☐☐시 상수도 원인자부담금 산정·징수 등에 관한 조례」별표 1(원인자부담금 산정기준)에 따르면 ‘부과대상 사업의 수도물 사용량’은 해당 사업의 사업계획서 또는 설계서를 기초로 산정한 인원(인원)에 준공 예정 연도의 1인당 1일 최대급수량을 곱하여 산정하며, 신규 택지개발사업 및 대지조성사업은 지구지정 및 개발계획 승인 시 용수수요량 기준을 적용토록 규정하고 있다.

아울러, 상기 원인자부담금 납부 협약서 제5조 제4항에서는 최종 지구계획 승인서의 수용인구 및 계획급수량을 반영하여 사업 준공 시 원인자부담금에 대해 정산 처리한다고 규정하고 있다.

따라서 상수도 원인자부담금 부과 기준이 되는 계획급수량은 당해 사업계획에 따른 수용인구 및 수도정비기본계획상 1인당 1일 최대급수량(이하 ‘급수 원단위’라 한다)을 고려하여 산정하여야 하며,

수도정비기본계획 등이 변경되어 계획급수량에 변동이 있을 경우 이를 조속히 지구계획 승인서에 반영하여 원인자부담금 정산에 차질이 없도록 하여야 한다.

그런데도 위 관련자 iii는 2016. 1. 8. ☐☐시의 수도정비기본계획이 변경 고시⁷⁴⁾되어 ☐☐구지구의 준공연도(2016년) 급수 원단위가 407ℓ/인·일로 감소하였는데도 이를 최종 지구계획 승인서⁷⁷⁾에 반영하지 않았으며,

74) ☐☐구 보금자리주택지구 지구계획 변경 승인(국토해양부 고시 제2013-**호(2013. 2. 7.)) 기준

75) ☐☐구 보금자리주택지구 지구계획 변경 승인(국토해양부 고시 제2012-***호(2012. 4. 17.)) 기준

76) ☐☐시 수도정비기본계획(변경) 고시(☐☐시 고시 제2016-7호(2016. 1. 8.))

구분		목표연도		비고
		2015년	2020년	
기정	☐☐시 수도정비기본계획(2010)	421L/인·일	426L/인·일	급수량 원단위 (일최대)
변경	☐☐시 수도정비기본계획(2016)	408L/인·일	403L/인·일	

77) ☐☐** 공공주택지구 지정변경 및 지구계획 변경 승인(국토교통부고시 제2016-***호(2016. 8. 16.))

급수인구 감소분만 반영된 최종 지구계획 승인서를 근거로 2016. 10. 31. 원인자 부담금 정산을 요청하여 2017. 1. 10. 日市로부터 7,108천 원을 환급받았다.

[표 2] 日市 상수도 원인자부담금 정산 내역

구분	급수인구	급수원단위(일최대)	계획1일 최대급수량	원인자부담금	비고
부담금 협약 時	31,273인	419L/인·일	13,726톤/일	4,242,157천 원	
정산 時	31,159인	419L/인·일	13,703톤/일	4,235,049천 원	
차이	감 114인	-	감 23톤/일	감 7,108천 원	

자료 : 日市지역본부 제출자료 재구성

또한, 위 관련자 hhh는 日市지구의 사업준공이 2018. 12. 31. 도래⁷⁸⁾함에도 감사일 현재까지 변경된 계획급수량을 지구계획에 반영하지 않고 있다.

그 결과, 계획급수량 감소에 따른 日市지구 상수도 원인자부담금 116백만 원을 환급받지 못하였으며, 日市지구 원인자부담금 221백만 원을 환급받지 못할 우려가 있다.

[표 3] 상수도 원인자부담금 환급액

구분	급수인구	급수원단위 (일최대)	계획1일 최대급수량	원인자부담금	비고
日市	정산 時	31,159인	419L/인·일	13,703톤/일	4,235,049천 원
	재정산(안)	31,159인	407L/인·일 ⁷⁹⁾	13,329톤/일	4,119,461천 원
	차이	-	감 12L/인·일	감 374톤/일	감 115,588천 원
日市	부담금 협약 時	34,453인	421L/인·일	14,504톤/일	4,482,606천 원
	정산(안)	34,046인	405L/인·일 ⁶⁾	13,789톤/일	4,261,628천 원
	차이	감 407인	감 16L/인·일	감 715톤/일	감 220,978천 원

자료 : 日市지역본부 제출자료 재구성

78) 감사일 현재 단계 구분 및 사업기간 변경을 위한 지구계획변경 승인 신청 예정으로 단독공동주택 등이 포함된 1단계 구역은 2018.12. 31. 준공 예정임

79) 日市 수도정비기본계획(2016)의 목표연도 급수원단위를 기초로 준공예정연도(日市: 2016년/日市: 2018년)에 해당하는 값을 직선보간법으로 산정

나. 계획오수량 변경에 따른 하수도 원인자부담금 정산에 관한 사항

위 사업본부에서는 2012. 12. 11. ㉠시와 ㉠㉠㉠ 공공주택지구 조성사업과 관련하여 「㉠시 공공하수도 원인자부담금 협약서」를 체결하고, [표 4]와 같이 하수도 원인자부담금을 납부하였다.

[표 4] ㉠㉠㉠ 하수도원인자부담금 납부 내역

구분 (용량 Q)	전체 사업비 (A)	㉠㉠㉠			비고
		계획오수량 (B)	사업비 분담비율 (C=B/Q)	원인자부담금 (D=A×C)	
**공공하수처리시설 (68,000m³/일)	136,473백만 원	11,382m³/일 (330L/인·일)	16.7382%	22,843백만 원	(1차) 3,133백만 원('12. 12. 27.)
차집관거시설 (50,684m³)	352백만 원		22.4568%	79백만 원	(2차) 8,668백만 원('13. 12. 24.) (3차) 4,720백만 원('14. 5. 30.)
슬러지처리시설 (100,000m³/일)	20,000백만 원		11.3820%	2,276백만 원	(4차) 8,677백만 원('15. 6. 29.)
합계				25,198백만 원	

자료 : ㉠㉠지역본부 제출자료 재구성

상기 하수도 원인자부담금 협약서 제5조에 따르면 우리 공사가 부담하여야 할 사업비는 각각의 하수도시설 용량에서 ㉠㉠㉠지구 하수량이 차지하는 비율에 따라 분담하되, 추후 ㉠㉠시의 하수도정비기본계획 변경으로 하수처리장 건설용량 및 하수량이 변경되는 경우 변경된 건설용량 및 하수량을 기준으로 분담률을 재산정하며,

제7조에 따라 상기 하수도시설의 건설공사가 각각 준공한 즉시 원인자 부담금을 정산하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 하수도정비기본계획이 변경될 경우 하수량의 변동 여부를 확인하여 이를 조속히 사업계획에 반영하고, 사업비 부담률을 재산정해 원인자부담금 정산에 차질이 없도록 하여야 한다.

그런데도 위 관련자 hhh은 2018. 5. 1. ㉠시 하수도정비기본계획이 변경 공고⁸⁰⁾되어 ㉠㉠㉠지구 준공연도(2018년)의 오수 원단위가 312ℓ/인·일(지하수 10% 포함)⁸¹⁾로 감소하였는데도, 사업준공(2018. 12. 31.)이 도래한 감사일 현재까지 변경된 하수량을 사업계획에 반영하지 않고 있다.

[표 5] ㉠㉠㉠ 계획오수량 재산정 내역

구분	부담금 협약 시(A)	현재(C)	차이(C-A)	비고
세대수	13,069호	13,192호	증 123호	
처리인구	34,453인	34,046인	감 407인	
오수원단위(일최대)	330L/인·일	312L/인·일	감 18L/인·일	
계획오수량	11,382톤/일	10,623톤/일	감 759톤/일	

자료 : ㉠㉠지역본부 제출자료 재구성

또한, 2018. 5. 28. ㉠시의 슬러지 처리시설 건설비용 정산 요청에 대하여 변경된 하수량을 반영하지 않은 채 당초 사업비 부담률에 따라 [표 6]과 같이 추가 부담금 569,500천 원을 2018. 6. 21. 납부하였다.

80) ㉠시 하수도정비 기본계획수립(변경) 공고(㉠시 공고 제2018-1017호(2018. 5. 1.))
(㉠시 하수도정비 기본계획 변경 승인(****환경청 000000과-3266호(2017. 3. 28.))

구분		목표연도		비고
		2015년	2020년	
기정	㉠시 하수도정비기본계획(2011)	330L/인·일	330L/인·일	오수량 원단위 (일최대, 지하수포함)
변경	㉠시 하수도정비기본계획(2017)	-	319L/인·일	

81) ㉠시 하수도정비기본계획(2017)의 기준년도(2014년) 오수 원단위(297L/인·일)와 2020년도 급수원단위를 기초로 준공예정연도(2018년)에 해당하는 값을 직선보간법으로 산정

[표 6] ㉡㉡ 슬러지 처리시설 건설비용 정산 내역

구분 (용량 Q)	전체 사업비(A)		日日L L				비고
	당초	변경	사업비 분담비율 (C)	원인자부담금(D=A×C)			
				당초	변경	증감	
슬러지처리시설 (100,000㎥/일)	200억 원	250억 원	11.382%	2,276,000천 원	2,845,500천 원	증 569,500천 원	

자료 : ㉡㉡지역본부 제출자료 재구성

그 결과, [표 7]과 같이 슬러지 처리시설 건설비용 190백만 원을 과다 납부하는 등 하수도 원인자부담금 1,720백만 원을 환급받지 못할 우려가 있다.

[표 7] ㉡㉡ 하수도원인자부담금 정산(안)

구분 (용량 Q)	전체 사업비 (A)	하수도원인자부담금 재산정액			원인자부담금 기 납부액(E)	차이 (D-E)
		계획오수량 (B)	사업비 분담비율 (C=B/Q)	원인자부담금 (D=A×C)		
**공공하수처리시설 (68,000m³/일)	136,473백만 원		15.6220%	21,319,000천 원	22,843,000천 원	감 1,524,000천 원
차집관거시설 (50,684m³)	352백만 원	10,623m³/일 (312L/안일)	20.9593%	73,000천 원	79,000천 원	감 6,000천 원
슬러지처리시설 (100,000m³/일)	25,000백만 원		10.6230%	2,655.750천 원	2,845,500천 원	감 189,750천 원
합계				24,047,750천 원	25,767,500천 원	감 1,719,750천 원

자료 : ㉡㉡지역본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

㉡㉡지역본부장은

㉡㉡ 및 ㉡㉡지구 원인자부담금 정산업무를 소홀히 한 관련자 hhh, iii에게 각각 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다(경고2).

[28-3] [통보] 사항

1. 제 목 : 상하수도 원인자부담금 정산 업무 부적정
2. 조치부서 : ■■■■■■처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

■■■■■■■처에서는 「직제규정 시행세칙」에 따라 「공공주택 특별법」에 따른
 ■■■■ 및 ■■■■ 공공주택지구의 지구계획 수립·변경 및 개발 관련 사업관리
 업무 등을 담당하고 있으며, 지역본부(사업본부)와의 업무분장은 [표 1]과 같다.

[표 1] 업무분장 내역

구분	■■■■■■■처	지역(사업)본부 단지사업부
업무분장 내역	3. 공공주택지구의 개발에 관한 다음의 업무 나. <u>지구계획 수립 및 변경</u> 바. 지구계획 변경 승인 시 각종 영향평가 재협의 및 심의업무 지원 4. 관할 사업지구 개발 관련 사업관리 업무 (주요 방침 결정 포함) (기타 생략)	1. 개발·실시계획 등 인허가 권한에 따른 사업지구 업무분장 가. 중앙행정기관의 장이 인허가권자인 경우 · (수도권지역본부) 최초 인허가 시에는 본사수행 업무를 지원하고 <u>변경 인허가는 본사의 검토를 거쳐 자체 수행</u> 2. 개발사업에 필요한 개발·실시계획안 수립 등 인허가 관련 다음 업무 바. 개발 관련 <u>각종 부담금(상하수도 원인자부담금 등) 협의 및 납부</u> (기타 생략)

자료 : 「직제규정 시행세칙」 [별표 6] 부서별 업무분장 중 발체

가. 계획급수량 변경에 관한 사항

○○지역본부 田田田田사업본부(이하 ‘사업본부’라 한다)에서는 본사 사업주관 부서의 협의⁸²⁾를 거쳐 2014. 11월 田田시와 田田ㄱㄱ, 田田ㄴㄴ 공공주택지구의 「상수도 원인자부담금 납부에 관한 협약서」를 각각 체결하고 [표 2]와 같이 상수도 원인자부담금을 납부하였다.

[표 2] 상수도 원인자부담금 납부 내역

구분	급수인구	급수원단위(일최대)	계획1일 최대급수량	원인자부담금	비고(부담금 단가)
田田ㄱㄱ	31,273인	419L/인·일	13,726톤/일 ⁸³⁾	4,242,157천 원	309,060원/톤
田田ㄴㄴ	34,453인	421L/인·일	14,504톤/일 ⁸⁴⁾	4,482,606천 원	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

「田田시 상수도 원인자부담금 산정·징수 등에 관한 조례」 별표 1(원인자부담금 산정기준)에 따르면 ‘부과대상 사업의 수돗물 사용량’은 해당 사업의 사업계획서 또는 설계서를 기초로 산정한 인원에 준공 예정 연도의 1인당 1일 최대급수량을 곱하여 산정하며, 신규 택지개발사업 및 대지조성사업은 지구지정 및 개발계획 승인 시 용수수요량 기준을 적용토록 규정하고 있다.

아울러, 상기 원인자부담금 납부 협약서 제5조 제4항에서는 최종 지구계획 승인서의 수용인구 및 계획급수량을 반영하여 사업 준공 시 원인자부담금에 대해 정산 처리한다고 규정하고 있다.

따라서 수도정비기본계획 등이 변경되어 계획급수량에 변동이 있을 경우 이를 조속히 지구계획 승인서에 반영하여 원인자부담금 정산에 차질이 없도록 하여야 한다.

82) 田田ㄱㄱ지구 상수도원인자부담금 협약 관련 부서합의의견 송부(00001처-110호(2014. 1. 8.))

田田ㄴㄴ 상수도원인자부담금 협약 체결 및 납부 검토에 대한 부서협의(00001처-3229호(2013. 9. 11.))

83) 田田ㄱㄱ 보금자리주택지구 지구계획 변경 승인(국토해양부 고시 제2013-**호(2013. 2. 7.)) 기준

84) 田田ㄴㄴ 보금자리주택지구 지구계획 변경 승인(국토해양부 고시 제2012-***호(2012. 4. 17.)) 기준

그런데도 위 사업본부와 ■■■■■■■■■■처에서는 2016. 1. 8. ㉠시 수도정비기본 계획이 변경 고시⁸⁵⁾되어 ㉠시지구의 준공연도(2016년) 급수 원단위가 407ℓ/인·일로 감소하였는에도 이를 최종 지구계획 승인서⁸⁶⁾에 반영하지 않았으며,

위 사업본부는 급수인구 감소분만 반영된 최종 지구계획 승인서를 근거로 2016. 10. 31. 원인자부담금 정산을 요청하여 2017. 1. 10. ㉠시로부터 7,108천 원을 환급받았다.

[표 3] ㉠시 상수도 원인자부담금 정산 내역

구분	급수인구	급수원단위(일최대)	계획1일 최대급수량	원인자부담금	비고
부담금 협약 시	31,273인	419L/인·일	13,726톤/일	4,242,157천 원	
정산 시	31,159인	419L/인·일	13,703톤/일	4,235,049천 원	
차이	감 114인	-	감 23톤/일	감 7,108천 원	

자료 : ㉠지역본부 제출자료 재구성

또한, ㉠시지구의 경우 2018. 12. 31. 사업준공 예정⁸⁷⁾임에도 감사일 현재 까지 변경된 계획급수량을 지구계획에 반영하지 않고 있다.

그 결과, 계획급수량 감소에 따른 ㉠시지구 상수도 원인자부담금 116백만 원을 환급받지 못하였으며, ㉠시지구 원인자부담금 221백만 원을 환급받지 못할 우려가 있다.

85) ㉠시 수도정비기본계획(변경) 고시(㉠시 고시 제2016-7호(2016. 1. 8.))

구분		목표연도		비고
		2015년	2020년	
기정	㉠시 수도정비기본계획(2010)	421L/인·일	426L/인·일	급수량 원단위 (일최대)
변경	㉠시 수도정비기본계획(2016)	408L/인·일	403L/인·일	

86) ㉠시 공공주택지구 지정변경 및 지구계획 변경 승인(국토교통부고시 제2016-***호(2016. 8. 16.))

87) 감사일 현재 단계 구분 및 사업기간 변경을 위한 지구계획변경 승인 신청 예정으로 단독공동주택 등이 포함된 1단계 구역은 2018.12. 31. 준공 예정임

[표 4] 상수도 원인자부담금 환급액

구분		급수인구	급수원단위 (일최대)	계획1일 최대급수량	원인자부담금	비고
㉠	정산時	31,159인	419L/인·일	13,703톤/일	4,235,049천 원	
	재정산(안)	31,159인	407L/인·일 ⁸⁸⁾	13,329톤/일	4,119,461천 원	
	차이	-	감 12L/인·일	감 374톤/일	감 115,588천 원	
㉡	부담금 협약時	34,453인	421L/인·일	14,504톤/일	4,482,606천 원	
	정산(안)	34,046인	405L/인·일 ⁶⁾	13,789톤/일	4,261,628천 원	
	차이	감 407인	감 16L/인·일	감 715톤/일	감 220,978천 원	

자료 : ◎◎지역본부 제출자료 재구성

나. 계획오수량 변경에 관한 사항

위 사업본부에서는 본사 사업주관 부서의 협의⁸⁹⁾를 거쳐 2012. 12. 11. ㉠시와 ㉡ 공공주택지구 조성사업과 관련하여 「㉠시 공공하수도 원인자부담금 협약서」를 체결하고, [표 5]와 같이 하수도 원인자부담금을 납부하였다.

[표 5] ㉡ 하수도원인자부담금 납부 내역

구분 (용량 Q)	전체 사업비 (A)	㉡			비고
		계획오수량 (B)	사업비 부담비율 (C=B/Q)	원인자부담금 (D=A×C)	
**공공하수처리시설 (68,000m³/일)	136,473백만 원	11,382m³/일 (330L/인·일)	16.7382%	22,843백만 원	(1차) 3,133백만 원('12. 12. 27.)
차집관거시설 (50,684m³)	352백만 원		22.4568%	79백만 원	(2차) 8,668백만 원('13. 12. 24.) (3차) 4,720백만 원('14. 5. 30.)
슬러지처리시설 (100,000m³/일)	20,000백만 원		11.3820%	2,276백만 원	(4차) 8,677백만 원('15. 6. 29.)
합계				25,198백만 원	

자료 : ◎◎지역본부 제출자료 재구성

88) ㉠시 수도정비기본계획(2016)의 목표연도 급수원단위를 기초로 준공예정연도(㉠: 2016년/㉡: 2018년)에 해당하는 값을 직선보간법으로 산정

89) ㉡ 보금자리주택지구 하수도원인자부담금 협약체결 방침 결정(㉠사업단-7078호(2012. 12. 3.))

상기 하수도 원인자부담금 협약서 제5조에 따르면 우리 공사가 부담하여야 할 사업비는 각각의 하수도시설 용량에서 ㉠㉠㉠지구 하수량이 차지하는 비율에 따라 분담하되, 추후 ㉠㉠시의 하수도정비기본계획 변경으로 하수처리장 건설용량 및 하수량이 변경되는 경우 변경된 건설용량 및 하수량을 기준으로 분담률을 재산정하며, 제7조에 따라 상기 하수도시설의 건설공사가 각각 준공한 즉시 원인자 부담금을 정산하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 하수도정비기본계획이 변경될 경우 하수량의 변동 여부를 확인하여 이를 조속히 사업계획에 반영하고, 사업비 분담률을 재산정해 원인자부담금 정산에 차질이 없도록 하여야 한다.

그런데도 ■■■■■■■■처와 위 사업본부에서는 2018. 5. 1. ㉠㉠시 하수도정비 기본계획이 변경 공고⁹⁰⁾되어 ㉠㉠㉠지구 준공연도(2018년)의 오수 원단위가 312ℓ/인·일(지하수 10% 포함)⁹¹⁾로 감소하였는데도, 사업준공(2018. 12. 31.)이 도래한 감사일 현재까지 변경된 하수량을 사업계획에 반영하지 않고 있다.

[표 6] ㉠㉠㉠ 계획오수량 재산정 내역

구분	부담금 협약 時(A)	현재(C)	차이(C-A)	비고
세대수	13,069호	13,192호	증 123호	
처리인구	34,453인	34,046인	감 407인	
오수원단위(일최대)	330L/인·일	312L/인·일	감 18L/인·일	
계획오수량	11,382톤/일	10,623톤/일	감 759톤/일	

자료 : ◎◎지역본부 제출자료 재구성

90) ㉠㉠시 하수도정비 기본계획수립(변경) 공고(㉠㉠시 공고 제2018-1017호(2018. 5. 1.))
(㉠㉠시 하수도정비 기본계획 변경 승인(****환경청 000000과-3266호(2017. 3. 28.))

구분		목표연도		비고
		2015년	2020년	
기정	㉠㉠시 하수도정비기본계획(2011)	330L/인·일	330L/인·일	오수량 원단위
변경	㉠㉠시 하수도정비기본계획(2017)	-	319L/인·일	(일최대, 지하수포함)

91) ㉠㉠시 하수도정비기본계획(2017)의 기준연도(2014년) 오수 원단위(297L/인·일)와 2020년도 급수원단위를 기초로 준공예정연도(2018년)에 해당하는 값을 직선보간법으로 산정

또한, 2018. 5. 28. 日日시의 슬러지 처리시설 건설비용 정산 요청에 대하여 위 사업본부에서는 하수량 변경에 대한 고려 없이 당초 사업비 분담률에 따라 추가 부담금을 산정하여 2018. 6. 21. 부담금 569,500천 원을 추가 납부하였다.

[표 7] 日日L 日日지 처리시설 건설비용 정산 내역

구분 (용량 Q)	전체 사업비(A)		日日L				비고
	당초	변경	사업비 분담비율 (C)	원인자부담금(D=A×C)			
				당초	변경	증감	
슬러지처리시설 (100,000㎥/일)	200억 원	250억 원	11.382%	2,276,000천 원	2,845,500천 원	증 569,500천 원	

자료 : 日日지역본부 제출자료 재구성

그 결과, [표 8]과 같이 슬러지 처리시설 건설비용 190백만 원을 과다 납부하는 등 하수도 원인자부담금 1,720백만 원을 환급받지 못할 우려가 있다.

[표 8] 日日L 하수도원인자부담금 정산(안)

구분 (용량 Q)	전체 사업비 (A)	하수도원인자부담금 재산정액			원인자부담금 기 납부액(E)	차이 (D-E)
		계획하수량 (B)	사업비 분담비율 (C=B/Q)	원인자부담금 (D=A×C)		
**공공하수처리시설 (68,000m³/일)	136,473백만 원	10,623m³/일 (312L/인일)	15.6220%	21,319,000천 원	22,843,000천 원	감 1,524,000천 원
차집관거시설 (50,684m³)	352백만 원		20.9593%	73,000천 원	79,000천 원	감 6,000천 원
슬러지처리시설 (100,000m³/일)	25,000백만 원		10.6230%	2,655,750천 원	2,845,500천 원	감 189,750천 원
합계				24,047,750천 원	25,767,500천 원	감 1,719,750천 원

자료 : 日日지역본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

■■■■■■■■처장은

상하수도 원인자부담금 부과 기준이 되는 계획급수(오수)량 변경 사항이 지구계획 등 인·허가에 누락되지 않도록 조치하시고, 향후 유사사례가 재발되지 않도록 사례 전파 등 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다(통보).